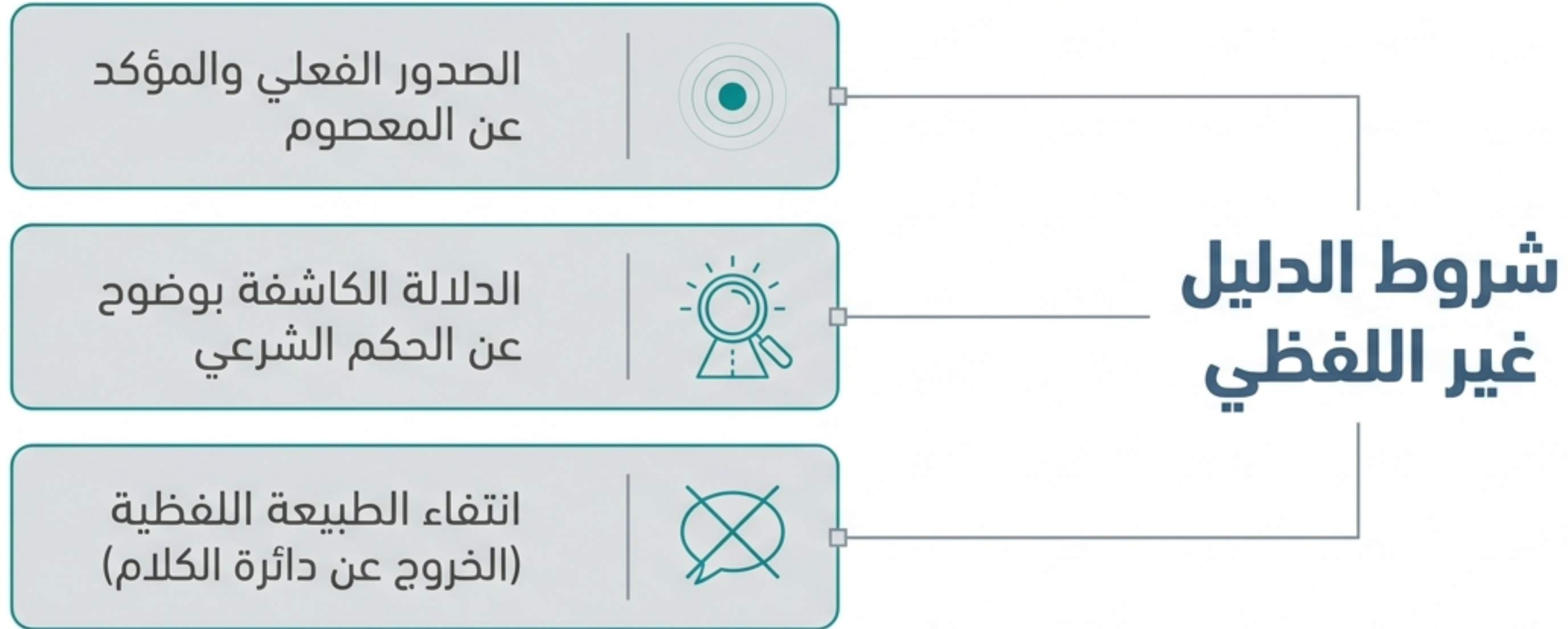
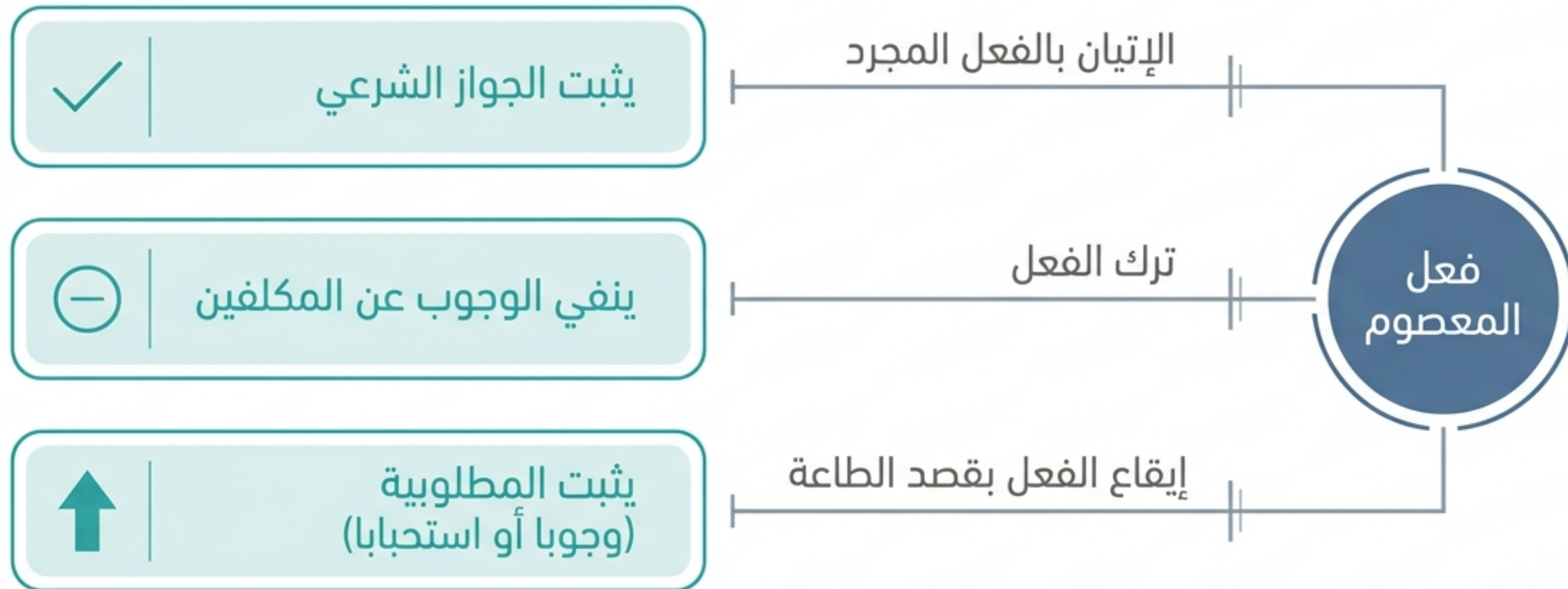


ماهية الدليل الشرعي غير اللفظي



قاعدة حاكمة: ثبوت صدور هذه التصرفات يخضع لنفس المعايير المنهجية الصارمة لإثبات الدليل اللفظي؛ وغياب أي شرط يخرج السلوك من دائرة الدليل.

دلالات فعل المعصوم وأحكامه



كل حركة أو سكون تحمل دلالة تشريعية قاطعة، ويستحيل صدور المحرم عن المعصوم مجردا.

دلالة التقرير والسكوت الكاشف



الاستنتاج المنطقي: لو كان التصرف المواجه باطلاً أو مخالفاً للشريعة، لكان لزاماً على المعصوم أن يردع عنه. فانتفاء الردع يثبت الإمضاء.

تصنيف نطاق التصرفات المواجهة



التصرف النوعي

- ظاهرة وسلوك اجتماعي عام ومستمر
- يمثل ميلا واشتراكا مجتمعيًا

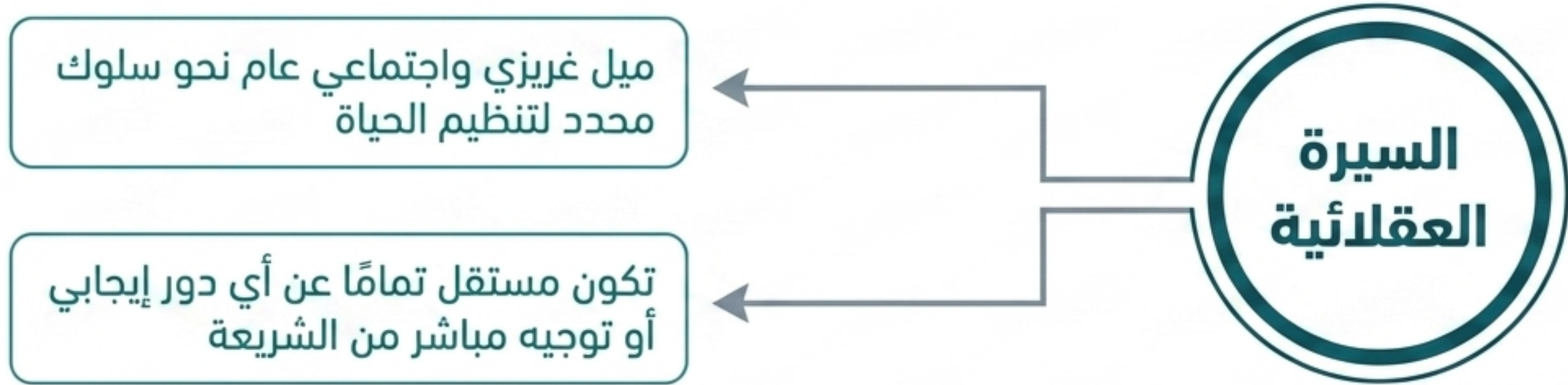
السيرة العقلانية: التجسيد الأبرز والأهم
للتصرف النوعي في علم الأصول.



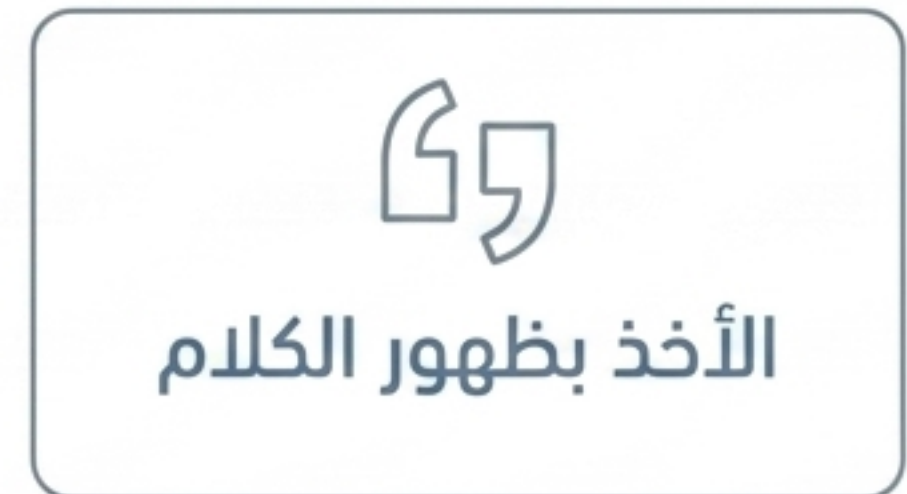
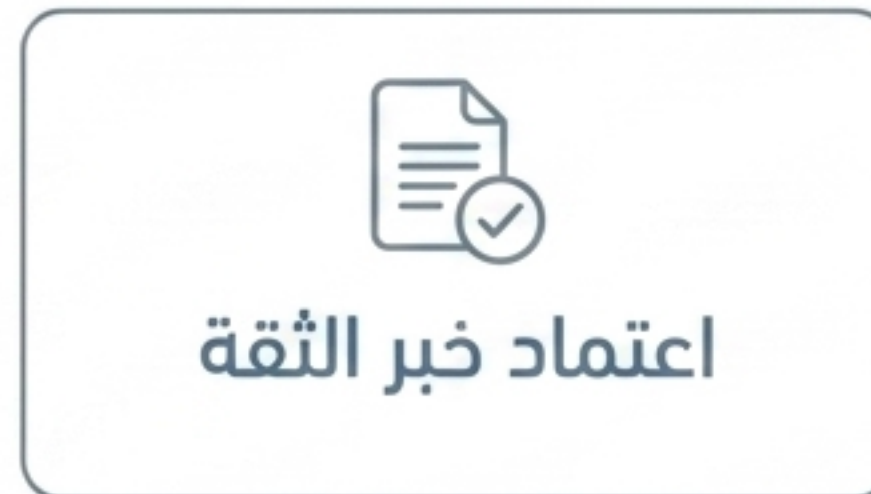
التصرف الشخصي

- واقعة فردية محددة وعابرة
- مثال: المسح المنكوس في الوضوء من قبل فرد

ماهية السيرة العقلية



أمثلة تطبيقية بارزة:



مقارنة السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة

سيرة المتشرعة	السيرة العقلائية	
مقتصرة حصريا على المتدينين (بما هم كذلك)	تشمل جميع العقلاء (متدينين وغير متدينين)	النطاق:
وليدة البيان والتوجيه الشرعي الشرعي المباشر	عوامل بيئية واجتماعية غير شرعية	المنشأ:
كشف قطعي مباشر (كشف المعلول عن علته)	إثبات الحجية بدلالة التقرير والسكوت	الكشف:

آلية إثبات الحجية للسيرة العقلائية

النتيجة القطعية:
ثبوت الإمضاء
والرضا التشريعي

انتفاء صدور أي ردع أو
منع من قبل الشريعة

المعاصرة الزمنية للسيرة
مع المعصوم

الميل العقلائي المستقر
كقوة دافعة للسلوك

التحول الهيكلي: سكوت الشريعة في ظل وجود قوة
دافعة عقلائية يرفع السلوك من العرف إلى مرتبة
الدليل الشرعي الملزم.

التطبيق العملي: إثبات حجية الظهور

النتيجة الفقهية: قاعدة حجية الظهور

مسار السيرة العقلائية: الميل العقلائي
للأخذ بالظهور اللفظي وتفاعل الشريعة
معه بالإمضاء والسكوت

مسار سيرة المشرعة:
الدعم المستقل من سيرة المشرعة
المعاصرين للمعصومين

تضافر السيرتين يشكل بنية إثباتية محكمة لا تقبل الشك
لتأسيس القاعدة التي ينبني عليها فقه الشريعة بأكمله.